北京银行股份有限公司章程

目 录

第一章　总　则.....1
第二章　经营宗旨和范围.....3
第三章　股份和注册资本.....4
　第一节　股份发行.....4
　第二节　股份增减和回购.....5
　第三节　股份转让.....6
第四章　股东和股东大会.....7
　第一节　股 东.....7
　第二节　股东大会.....11
　第三节　股东大会的召集.....13
　第四节　股东大会的提案与通知.....15
　第五节　股东大会的召开.....16
　第六节　股东大会的表决和决议.....19
第五章　党的委员会.....23
第六章　董事和董事会.....24
　第一节　董事.....24
　第二节　独立董事.....27
　第三节　董事会.....31
　第四节　董事会秘书.....36
　第五节　董事会专门委员会.....38
第七章　行长和其他高级管理人员.....39
第八章　监事和监事会.....41
　第一节　监事.....41

第二节　外部监事.....43
第三节　监事会.....44
第四节　监事会专门委员会.....46
第九章　财务会计制度、利润分配和审计.....46
第一节　财务会计制度.....46
第二节　内部审计.....49
第三节　会计师事务所的聘任.....49
第十章　劳动关系.....50
第十一章　通知和公告.....51
第一节　通 知.....51
第二节　公 告.....52
第十二章　合并、分立、增资、减资、解散和清算.....52
第一节　合并、分立、增资和减资.....52
第二节　解散和清算.....53
第十三章　修改章程.....55
第十四章　优先股的特别规定.....56
第十五章　附则.....58

北京银行股份有限公司章程

第一章　总　则

第一条　为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。

第二条　根据《中国共产党章程》的规定，本行设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。本行建立党的工作机构，开展党的活动。

本行应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入本行管理机构和编制，党组织工作经费纳入本行预算，从管理费中列支。

第三条　本行依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。本行为工会组织提供必要的活动条件。

第四条　本行原系经中国人民银行 1995 年 6 月 26 日下发的《关于北京市开展城市合作银行组建工作的复函》（银复[1995]213 号）和中国人民银行 1995 年 12 月 28 日下发的《关于北京城市合作银行开业的批复》（银复[1995]470 号）、1995 年 12 月 29 日中国人民银行北京市分行《转发〈关于北京城市合作银行开业的批复〉的通知》（京银发[1995]504 号）以及 1996 年 1 月 30 日北京市人民政府办公厅下发的《关于设立北京城市合作银行股份有限公司的通知》（京政办函[1996]6 号）批准，于 1996 年 1 月 29 由北京市财政资金管理分局、北京无线技术开发服务公司、北京华远集团公司、北京市海淀

区国有资产投资经营公司、中国机械工业供销总公司、北京城市建设开发集团总公司以及北京市原九十家城市信用社的股东为发起人发起设立的商业银行。

本行于1996年1月29日在北京市工商行政管理局注册登记领取《企业法人营业执照》，注册号为11506439。

第五条 本行于2007年8月31日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]259号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股12亿股，于2007年9月19日在上海证券交易所上市。

本行于2015年11月25日经中国证券监督管理委员会以[2015]2720文核准，首次发行优先股49,000,000股，并于2016年1月4日在上海证券交易所开始转让。

第六条 本行注册名称：北京银行股份有限公司

简称：北京银行

英文名称：BANK OF BEIJING CO., LTD.

英文简称：BOB

第七条 本行住所：北京市西城区金融大街甲17号首层，邮编：100033

第八条 本行注册资本为人民币21,142,984,272元。

第九条 本行为永久存续的股份有限公司。

第十条 董事长为本行的法定代表人。

第十一条 本行资本划分为股份，同种类股份每股金额相等。股东以其认购股份为限对本行承担责任，本行以全部资产对本行的债务承担责任。

第十二条 本行章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束

力的文件，对本行、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉本行董事、监事、行长和其他高级管理人员，股东可以起诉本行，本行可以起诉股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员，是指行长、副行长、董事会秘书、财务负责人等以及本章程规定的其他管理人员。

第十四条 本行可以依法向其他有限责任公司、股份有限公司等法人机构投资，并以出资额或所认购的股份为限对所投资法人机构承担责任。

第十五条 根据业务发展需要，经国务院银行业监督管理机构核准，本行可依照法律、行政法规、规章和本章程的规定，在境内外设立、变更或撤销包括但不限于分行(分公司)、子银行(子公司)、代表处等机构。除子银行(子公司)外，上述机构不具有独立法人资格，在本行授权范围内依法开展业务，接受本行统一管理。

本章程所称子银行(子公司)是指除有证据表明本行不能控制被投资法人机构外，具备以下情形之一，并已被纳入合并财务报表的被投资法人机构:

(一) 本行直接或通过本行子银行（子公司）间接拥有被投资法人机构的股东会（股东大会）半数以上的表决权;

(二) 本行拥有被投资法人机构的股东会（股东大会）半数或以下的表决权，但满足下列条件之一:

1. 通过与被投资法人机构其他投资者之间的协议，拥有被投资法人机构半数以上的表决权;

2. 根据被投资法人机构的公司章程或有关投资协议，有权决定被投资法人机构的财务和经营政策;

3. 有权任免被投资法人机构的董事会或类似机构多数成员;

4. 在被投资法人机构的董事会或类似机构拥有多数表决权。

本条所称合并财务报表，是指反映本行和本行全部子银行(子公司）整体资产负债状况、经营收益和现金流量的财务报表。

第二章 经营宗旨和范围

第十六条 本行经营宗旨是严格遵守国家和地方的法律、法规、规章以及国家金融方针政策，为经济发展提供金融服务。

第十七条 经依法登记，本行的业务范围是：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券、金融债券、企业短期融资券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；代理债券结算；代理保险业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券、企业短期融资券；企业年金托管业务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务、理财业务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；代客境外理财业务；经国务院银行业监督管理机构核准的其他业务。

第三章 股份和注册资本

第一节 股份发行

第十八条 本行的股份采取股票的形式。

第十九条 本行股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十条 本行发行的股票，以人民币标明面值。

第二十一条 本行发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十二条 本行发起人为北京市财政资金管理分局、北京无线技术开发服务公司、北京华远集团公司、北京市海淀区国有资产投资经营公司、中国机械工业供销总公司、北京城市建设开发集团总公司以及北京市原九十家城市信用社。出资方式和出资时间为：北京市原九十家城市信用社出资方式为净资产折股，其他发起人出资方式为现金出资，出资时间均为 1995 年 12 月 12 日。

第二十三条 本行普通股股份总数为 21,142,984,272 股，每股面值人民币壹元；本行优先股股份总数为 179,000,000 股，每股面值人民币壹佰元。本行的股本结构为：普通股和优先股。

普通股是指本行所发行的《公司法》一般规定的普通种类股份。

优先股是指依照《公司法》，在一般规定的普通种类股份之外本行所发行的其他种类股份，其股份持有人优先于普通股股东分配本行利润和剩余财产，但参与本行决策管理等权利受到限制。

除另有说明外，本章程所称“股份”、“股票”、“股本”、“股东”等，分别指普通股股份、普通股股票、普通股股本、普通股股东。

第二十四条 本行或本行的子公司（子银行）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本行股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十五条 本行根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：

（一）公开发行普通股股份；

（二）非公开发行普通股股份；

（三）向现有普通股股东派送红股；

（四）以资本公积金转增注册资本；

（五）优先股转换为普通股；

（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十六条 本行可以减少注册资本。本行减少注册资本，应

当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十七条 本行在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本行的股份:

(一) 减少本行注册资本;

(二) 与持有本行股票的其他公司合并;

(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四) 股东因对股东大会作出的本行合并、分立决议持异议，要求本行收购其股份的;

(五) 将股份用于转换本行发行的可转换为股票的公司债券;

(六) 本行为维护公司价值及股东权益所必需;

(七) 赎回优先股。

除上述情形外，本行不得收购本行股份。

本行收购本行股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

本行因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本行股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十八条 本行依照本章程第二十七条规定收购本行股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销; 属于第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，本行合计持有的本行股份数不得超过本行已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十九条 本行的股份可以依法转让。

第三十条 本行不接受本行的普通股和优先股作为质押权的标的。

第三十一条 本行公开发行股份前已发行的股份，自本行股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

本行董事、监事、高级管理人员应当向本行申报所持有的本行的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的普通股股份或优先股股份不得超过其所持有本行同一种类股份总数的 25%；所持本行股份自本行股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本行股份。

第三十二条 本行董事、监事、高级管理人员、持有本行股份5%以上的股东，将其持有的本行股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本行所有，本行董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份以及中国证监会规定的其他情形除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

本行董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。本行董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了本行的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

本行董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第三十三条 本行依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有本行股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。本行发行的优先股在股息分配和剩余财产分配上具有相同优先顺序，但在其他条款上可以具有不同设置。

第三十四条 本行召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十五条 本行股东享有下列权利:

(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权;

(三) 对本行的经营进行监督，提出建议或者质询;

(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(五) 查阅本章程、股东名册、本行债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(六) 本行终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加本行剩余财产的分配;

(七) 对股东大会作出的本行合并、分立决议持异议的股东，要求本行收购其股份;

(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向本行提供证明其持有本行股份的种类以及持股数量的书面文件，本行经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十七条 本行股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十八条 董事、高级管理人员执行本行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给本行造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有本行 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼; 监事会执行本行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给本行造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急不立即提

起诉讼将会使本行利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了本行的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯本行合法权益，给本行造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十条 本行股东承担下列义务:

(一) 遵守法律、行政法规、监管规定和本章程;

(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金，使用来源合法的自有资金入股本行，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规或者监管制度另有规定的除外;

(三) 持股比例和持股机构数量符合监管规定，不得委托他人或者接受他人委托持有本行股份。除法律、法规规定的情形外，不得退股;

(四) 本行股东及其控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或者利用关联关系，损害本行、其他股东及利益相关者的合法权益，不得干预董事会、高级管理层根据本章程享有的决策权和管理权，不得越过董事会、高级管理层直接干预本行经营管理; 不得滥用本行法人独立地位和股东有限责任损害本行债权人的利益; 本行股东滥用股东权利给本行或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。本行股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害本行债权人利益的，应当对本行债务承担连带责任;

(五) 应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利;

(六) 对于存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害本行利益行为的股东，国务院银行业监督管理机构可以限制或禁止本行与其开展关联交易，限制其持有本行股权的限额、股权质押比例等，并可限制其股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利;

(七) 按照法律法规及监管规定，如实向本行告知财务信息、股权结构、入股资金来源、控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人、投资其他金融机构情况等信息;

(八) 股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生变化的，相关股东应当按照法律法规及监管规定，及时将变更情况书面告知本行;

(九) 股东发生合并、分立，被采取责令停业整顿、指定托管、接管、撤销等措施，或者进入解散、清算、破产程序，或者其法定代表人、公司名称、经营场所、经营范围及其他重大事项发生变化的，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知本行;

(十) 股东所持本行股份涉及诉讼、仲裁、被司法机关等采取法律强制措施、被质押或者解质押的，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知本行;

(十一) 股东转让、质押其持有的本行股份，或者与本行开展关联交易的，应当遵守法律法规及监管规定，不得损害其他股东和本行利益;

(十二) 本行发生风险事件或者重大违规行为的，股东应当配合国务院银行业监督管理机构开展调查和风险处置;

(十三) 主要股东应切实履行其根据相关银行业监管规定作出的书面承诺，并积极配合国务院银行业监督管理机构、本行开展股东承诺评估;

(十四) 法律、行政法规、监管规定及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十一条 持有本行5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向本行作出书面报告。

第四十二条 本行的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害本行利益。违反规定的，给本行造成损失的，应当承担赔偿责任。

本行控股股东及实际控制人对本行和本行社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害本行和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害本行和社会公众股股东的利益。

第四十三条 本行对股东贷款的条件不得优于对其他借款人同类贷款的条件。

第四十四条 股东特别是主要股东在本行授信逾期的，应当限制其在股东大会的表决权，并限制其提名或派出的董事在董事会的表决权。

股东以本行股权出质为自己或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管部门要求，并事前书面告知本行董事会。董事会办公室或董事会指定的其他部门，负责承担股权质押信息的收集、整理和报送等日常工作。

拥有本行董、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制本行2%以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前须向本行董事会申请备案，说明出质的原因、股权数额、质押期限、质押权人等基本情况。凡董事会认定对本行股权稳定、公司治理、风险与关联交易控制等存在重大不利影响的，应不予备案。在董事会审议相关备案事项时，由拟出质股东委派的董事应当回避。

股东完成股权质押登记后，应配合本行风险管理和信息披露需要，及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

股东在本行借款余额超过其持有经审计的本行上一年度股权净值的，不得将本行股权进行质押。

股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的50%时，应当限制其在股东大会的表决权，并限制其提名或派出的董事在董事会的表决权。

第四十五条 主要股东应当以书面形式向本行作出在必要时向本行补充资本的长期承诺，并作为本行资本规划的一部分。

主要股东应当在必要时向本行补充资本。

主要股东根据银行业监管规定作出的承诺的履行情况由董事会认定。主要股东违反其根据银行业监管规定向本行作出的书面承诺的，由董事会就对其采取的相应限制措施提出议案，经股东大会审议通过后执行，相关股东或股东代表应回避表决。

第二节 股东大会

第四十六条 股东大会是本行的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定本行的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告;
(五) 审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案;
(六) 审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七) 对本行增加或者减少注册资本作出决议;
(八) 对发行公司债券或其他证券及上市作出决议;
(九) 对本行合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十) 修改本章程;
(十一) 对本行聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二) 审议批准第四十七条规定的担保事项;
(十三) 审议批准单独或者合计持有本行 3%以上有表决权股份的股东提出的议案;
(十四) 审议本行在一年内购买、出售重大资产超过本行最近一期经审计总资产 30%的事项;
(十五) 审议批准变更募集资金用途事项;
(十六) 审议批准股权激励计划方案;
(十七) 决定或授权董事会决定与本行已发行优先股的相关事项，包括但不限于决定是否回购、转换、派息等;
(十八) 罢免独立董事;
(十九) 审议批准股东大会、董事会和监事会议事规则;
(二十) 依照法律规定对收购本行股份作出决议;
(二十一) 审议法律、行政法规、部门规章、监管规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会职权范围内的事项，应由股东大会审议决定，但在必要、合理、合法的情况下，股东大会可以授权董事会决定。授权的内容应当明确、具体。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。

第四十七条 本行下列对外担保行为，须经股东大会审议通过（银行正常经营范围内的业务除外）。
(一) 本行及本行控股子公司（子银行）的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
(二) 本行的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。